

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3659/2531

บริษัทเอ็ม.ซี.พี.บราเธอร์ จำกัด กับพวก

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแหลมทองผลิตภัณฑ์

แก้ส กับพวก

ล.

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 797, มาตรา 808

ป.วิ.พ. มาตรา 47

ป.รัชฎากร มาตรา 118

จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าฮาริสของบริษัท อ. ที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ต่างประเทศ โจทก์เคยสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวจาก จำเลยที่ 1 ย่อมรู้จักรอยประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าของสินค้าที่จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนจำหน่ายได้ดี การที่โจทก์ที่ 1 สั่งสินค้ามาตรวจวัดความดันแก้สของกลางซึ่งมีเครื่องหมายการค้าฮาริสปลอมเข้ามาจำหน่ายโดยเจตนาให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นสินค้าของบริษัท อ. จึงทำให้บริษัทดังกล่าวเสียหายเป็นการละเมิดดังนั้น จำเลยที่ 2 หุ้่นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท อ. ให้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่จะละเมิดสิทธิดังกล่าว จึงมีสิทธิมอบให้จำเลยที่ 3 ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจให้ดำเนินการตามกฎหมายกับโจทก์ได้

การที่จำเลยที่ 4 และที่ 5 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจเมื่อได้รับแจ้งความแล้วได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่และโดยสุจริต กล่าวคือ ทำการตรวจค้น เมื่อได้ความว่าสินค้าของกลางมีการนำเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

มาใช้เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของผู้อื่นอันเข้าลักษณะความผิดทางอาญา จึงได้ยึดสินค้านี้ดังกล่าวเป็นของกลาง แล้วมอบเรื่องให้พนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจ ดำเนินคดีต่อไป การกระทำของจำเลยที่ 4 และที่ 5 ดังกล่าว เป็นการกระทำที่ชอบ ด้วยกฎหมาย ไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์

หนังสือมอบอำนาจทำขึ้นในต่างประเทศ มีการรับรองโดยโนตารีบับลิก และ กงสุลไทยแห่งเมืองนั้นรับรองอีกชั้นหนึ่งว่าเป็นลายมือชื่อและตราประทับของเจ้า หน้าทีผู้มีอำนาจจริง เป็นหนังสือมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้น ไม่ อยู่ในบังคับที่ต้องปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งหกร่วมกันและแทนกันใช้ค่าเสียหายและ ดอกเบี้ยรวมจำนวน ๘๖๐,๓๘๗ บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งหกให้การต่อสู้หลายประการและว่าจำเลยทั้งหกไม่ได้ทำละเมิดโจทก์ โจทก์ไม่เสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาว่าการกระทำของจำเลยทั้งหกเป็นการละเมิดต่อ โจทก์หรือไม่ โจทก์นำสืบว่าสินค้าที่โจทก์สั่งซื้อมา มีเครื่องหมายการค้าว่า ฮาริส เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้ บริษัท ฮาริส เอ็นจิเนียริงเวอร์ค จำกัด แห่งประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้จดทะเบียนไว้ มีรูปลักษณะตามเอกสารหมายเลข จ.๕ มีตัวอักษรจีนอยู่ข้างบนอักษรภาษาอังกฤษว่า ฮาริส อยู่ด้านล่าง จำเลยนำสืบว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าว บริษัท อีเมอร์สัน อิเลคทริก จำกัด แห่งประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้จดทะเบียนไว้ มีรูปรอยลักษณะปรากฏตามเอกสารหมายเลข ล.๓ แผ่นที่ ๓ คือตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า ฮาริส อยู่ในรูปวงรี (รูปไข่) ได้พิจารณา เครื่องหมายการค้าของฝ่ายโจทก์ และฝ่ายจำเลยแล้ว ปรากฏว่ารูปลักษณะของตัวอักษรเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ ของฝ่ายโจทก์ตัวอักษรเอนและมีอักษรจีนอยู่ด้านบน ส่วนของจำเลยเป็นอักษรตัวตรงอยู่ภายในวงรี เมื่อนำเครื่องหมายการค้าตามภาพในเอกสาร หมายเลข ล.๔ ซึ่งอยู่ที่กล่องบรรจุมาตรวัดความดันแก๊สที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดจากโจทก์มาเป็นของกลางมาเปรียบเทียบกับกันแล้ว ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าที่กล่องของกลางนั้น มีรูปลักษณะเหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่บริษัท อีเมอร์สัน อิเลคทริก จำกัด ได้จดทะเบียนไว้ และเครื่องหมายการค้าที่กล่องสินค้าของกลางไม่มีส่วนคล้ายกับของ บริษัท ฮาริส เอ็นจิเนียริงเวอร์ค จำกัด ที่จดทะเบียนไว้อย่างเห็นได้ชัด ทั้งทางพิเคราะห์ยังปรากฏว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ บริษัท ฮาริส เอ็นจิเนียริงเวอร์ค จำกัด ถูกเพิกถอนแล้วเมื่อปรากฏว่าสินค้าของกลางมีเครื่องหมายการค้าซึ่งมีรูป รอยประติษฐ์เหมือนของ บริษัท อีเมอร์สัน อิเลคทริก จำกัด โจทก์ต้องทราบดีว่าจำเลยที่ ๑ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าฮาริส เพราะโจทก์เคยสั่งซื้อสินค้านี้จากจำเลยที่ ๑ โจทก์ที่ ๑ ย่อมรู้จักรูป รอยประติษฐ์เครื่องหมายการค้าของสินค้าที่จำเลยที่ ๑ เป็นตัวแทนจำหน่ายได้ดี การที่โจทก์ที่ ๑ สั่งสินค้ามาตรวัดความดันแก๊สของกลางเข้ามาจำหน่าย ก็โดยเจตนาจะให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าเป็น

สินค้าของบริษัทอีเมอร์สันอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ทำให้บริษัทดังกล่าวเสียหายเป็นการ
ละเมิด จำเลยที่ ๒ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทดังกล่าวให้ดำเนินการตามกฎหมาย
กับผู้ที่จะละเมิดสิทธิดังกล่าว จำเลยที่ ๒ จึงมีสิทธิมอบให้จำเลยที่ ๓ ไปแจ้งความร้อง
ทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจให้ดำเนินการตามกฎหมายกับโจทก์ได้ ส่วนจำเลยที่ ๔ ที่
๕ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจเมื่อรับแจ้งความแล้วได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่และโดยสุจริต กล่าวคือไปทำการตรวจค้นเมื่อได้ความว่า
สินค้าของกลางมีการนำเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นมาใช้ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อ
ว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น อันเข้าลักษณะความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๗๒ (๑) จึงได้ยึดสินค้านี้ดังกล่าวเป็นของกลางแล้วมอบเรื่องให้พนักงาน
สอบสวน ผู้มีอำนาจดำเนินคดีต่อไป การกระทำของจำเลยที่ ๔ และที่ ๕ เป็นการ
กระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์

สำหรับฎีกาโจทก์ทั้งสองที่ว่าหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข ล.๘ ไม่ปิด
อากรแสตมป์ ไม่ลงวันที่หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็น
ว่า หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวทำขึ้นในต่างประเทศ มีการรับรองโดยโนตารีบับลิก
และกงสุลไทยเมืองซิดาโก รัฐอิลลินอยส์ รับรองอีกชั้นหนึ่งว่าลายมือชื่อและตราที่
ประทับดังที่ปรากฏตามหนังสือแนบท้ายหนังสือนี้เป็นลายมือชื่อและตราประทับของ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจริง เป็นหนังสือมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายของประเทศดัง
กล่าวแล้ว ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร จึงเป็นหนังสือ
มอบอำนาจที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-สุทิน นนทแก้ว)

ศาลแพ่ง - นายไมตรีย์ โมรัตน์

ศาลอุทธรณ์ - นายวีระชัย สุตรสวรรณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ